



Concours de dissertation pour le 10e Anniversaire du Forum des Administrations Fiscales Ouest- Africaines

2021

L'économie numérique : Une
économie émergente en Afrique

L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE : UNE
ÉCONOMIE ÉMERGENTE EN
AFRIQUE

Rédigé par:

DOTSEVI Nater Paul Akpen

RÉSUMÉ

Face à l'économie numérique, l'Afrique est à la croisée des chemins. Elle a enregistré des bénéfices équitables de cette économie émergente en termes de croissance de l'entrepreneuriat local et de rapprochement des distances mondiales - physiques et culturelles. Le continent a également subi l'impact négatif de l'économie numérique en termes de génération de revenus ; la capacité d'être « partout et nulle part » est la force de l'économie numérique, mais c'est aussi une qualité qui rend difficile son imposition. L'attribution des données et la caractérisation des revenus ont aggravé cette difficulté. Dans cet essai, nous partons du principe qu'avec un déploiement créatif et une refonte des impôts directs et des taxes à la consommation, l'Afrique pourrait générer des revenus non seulement proportionnels à la croissance de l'économie numérique, mais également légitimes.

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, la croissance technologique a provoqué un bouleversement par rapport à ce qu'il est maintenant à la mode d'appeler les « modèles commerciaux traditionnels ». Ces modèles commerciaux inspirés de la technologie fournissent un moyen par lequel les acheteurs et les vendeurs peuvent interagir aux niveaux mondial et local. L'effet de l'abrasion de la technologie sur les affaires fait apparaître une catégorie d'entreprises qui ont systématiquement accumulé des « avantages du premier arrivé », capturé des parts de marché et se sont hissées parmi les entreprises les plus appréciées au monde (Aslam & Shah, 2021). Ce sont ces entreprises qui forment l'économie numérique. Affirmer que toute entreprise qui se situe en dehors de cette classe telle qu'elle a été décrite n'est pas de l'économie numérique, c'est commettre une erreur. La plupart des entreprises, même les « traditionnelles », se numérisent. Par conséquent, elles font elles aussi partie de l'économie numérique d'une certaine manière et la ligne de démarcation entre les deux devient donc floue, voire arbitraire.

Concernant la fiscalité, le problème que l'économie numérique pose aux décideurs politiques se résume ainsi : les entreprises numériques gagnent beaucoup d'argent mais n'ont pratiquement pas de présence physique ; l'absence de présence physique ne signifie que de maigres impôts pour les gouvernements - des gouvernements dont les politiques fiscales sont ostensiblement destinées au modèle commercial traditionnel qui a des bases physiques (Adu, n.d). L'impact de ce problème sur les recettes sera examiné plus en détail dans les sections suivantes, ainsi que ce qui peut être fait mais aussi ce qui ne doit pas être fait pour remédier à l'état actuel des choses.

IMPACTS DE LA NUMÉRISATION SUR LA GÉNÉRATION DE REVENUS

Les nombreux avantages de l'économie numérique ont été bien documentés. Il s'agit notamment de la croissance, du développement, de l'emploi et du bien-être général. Simultanément, l'économie numérique est à l'origine d'une série de défis, notamment pour les décideurs politiques. Ces défis menacent de réduire à néant tout bienfait issu de l'économie numérique ou remettent en question la durabilité de ce bienfait. Pendant de nombreuses années, les entreprises ont participé aux dépenses publiques par le biais d'une série de taxes. Avec la numérisation croissante, les entreprises ont désormais les moyens d'« éviter, supprimer ou réduire sensiblement leurs obligations fiscales ». (Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE], 2014). Cet évitement, cette suppression et cette réduction des obligations fiscales ont conduit les gouvernements à gagner moins de revenus que ce qui est proportionnellement raisonnable ou applicable. Trois grands éléments ont été identifiés pour ce phénomène où l'économie numérique gagne beaucoup mais ne verse que peu, voire pas du tout, d'impôts. Ces éléments sont l'établissement de la relation entre l'économie numérique et la fiscalité, l'attribution des données et de la valeur, et la caractérisation. Ces éléments sont examinés successivement.

L'établissement de la relation économie numérique-fiscalité

Les entreprises, qu'elles soient de type numérique ou traditionnel, ont le même principe fondamental de génération de revenus. Pour générer des revenus, les entreprises doivent, d'une manière ou d'une autre, se procurer et prendre possession d'intrants, prendre part à la création ou à l'ajout de valeur et, enfin, vendre à des consommateurs consentants. Pour soutenir ces activités fondamentales, les entreprises s'engagent dans d'autres activités telles que les études de marché, le marketing et la publicité. C'est à ce niveau d'activités « liées à l'entreprise » que les modèles d'entreprise traditionnels et numériques commencent à diverger. L'entreprise numérique, armée d'une technologie en constante évolution, a renforcé les capacités d'étude de marché, de marketing et de publicité que l'entreprise traditionnelle ne peut pas dépasser, ni en vitesse ni en ampleur. De plus, la technologie numérique effaçant les distances physiques, il devient de plus en plus possible qu'une base de consommateurs dans un pays puisse être augmentée par une entreprise dont le personnel n'a jamais mis les pieds dans ce pays. Ces entreprises ont donc le potentiel de générer de grandes quantités de ventes et donc de revenus sans avoir une présence « imposable ». Le lien entre les détaillants et les vendeurs peut même être étendu lorsque les acheteurs laissent des commentaires après leurs achats. Ces

commentaires permettent d'orienter les autres consommateurs sur ce qu'ils doivent acheter ou ne pas acheter. Cela augmente la valeur des biens et des services, tout comme le marketing et la publicité cherchent à le faire. Bien que la relation biaisée entre les revenus et les entreprises numériques soit déraisonnable, les lois fiscales actuelles semblent s'être entendues avec les entreprises numériques pour avoir un impact négatif sur la génération de revenus. En effet, cela soulève la question de savoir si les lois fiscales - ou du moins dans leur état actuel - sont toujours utiles dans une économie numérique.

Données et attribution de la valeur

Les données relatives aux consommateurs peuvent être collectées par les entreprises numériques avec une facilité déconcertante pour les entreprises traditionnelles (Aslam et Shah, 2021). Une fois collectées, ces données peuvent être utilisées par les entreprises numériques de diverses manières. Les entreprises peuvent affiner les produits ou développer des produits entièrement nouveaux sur la base des données des utilisateurs qu'elles recueillent et analysent. Les données peuvent être traitées pour délimiter le comportement et les tendances des consommateurs, ainsi que leurs préférences en matière de marketing ; ces informations seront alors déterminantes pour les stratégies de marketing que ces entreprises adopteront. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont les données des utilisateurs peuvent être utilisées par les entreprises pour accroître leur rentabilité. Si ces données ont des utilisations commerciales, comme cela a été démontré, il est normal que l'État génère lui aussi des revenus de l'utilisation de ces données. Rien de tel ne s'est produit à une échelle qui mérite l'attention.

Les données ont été qualifiées de « pétrole » du XXI^e siècle (Gupta, et al., 2017) ; The Economist s'est fait l'écho des mêmes sentiments en écrivant que « la ressource la plus précieuse du monde n'est plus le pétrole mais les données » (The Economist, 2017). Étant donné que les données ont été le moteur de l'activité économique, l'analogie avec le pétrole s'applique. Là où cette analogie cesse, c'est la taxabilité et le caractère périssable du pétrole. Le pétrole, sous diverses formes, est taxé ; les données, sous diverses formes, ne sont pas taxées. Le pétrole, étant donné son caractère périssable, ne peut contribuer aux recettes des nations que pendant un certain temps. En revanche, les données ne sont pas périssables ; tant qu'il y a des humains, il y a des données. Si les données ne contribuent pas aux revenus, d'autres sources de revenus peuvent se tarir, même si elles ont des revenus bruts plus importants. (Aslam et Shah, 2021)

Caractérisation des nouveaux revenus issus de l'économie numérique

Les modes de fourniture des produits et services par les entreprises numériques sont nouveaux. Ces modes de fourniture de produits et de services, et donc de monétisation, ont soulevé des questions quant à la meilleure façon de les organiser compte tenu des régimes actuels de catégorisation des revenus. L'informatique en nuage, par exemple, est un modèle commercial omniprésent qui semble défier toute caractérisation en ce qui concerne le régime de génération de revenus de l'État. Certains de ces modèles sont des infrastructures en tant que service, où les ressources informatiques sont mises à la disposition de consommateurs qui n'ont pas la propriété ou le contrôle de l'infrastructure mais peuvent contrôler le système d'exploitation et le déploiement des applications. Dans ce cas, la question se pose de savoir s'il faut considérer ces transactions d'infrastructure en tant que service comme des « services » et donc taxer les paiements qui constituent des bénéfices commerciaux. De telles questions de caractérisation se posent en relation avec d'autres paiements qui peuvent être effectués dans le cadre de transactions de type « software as a service », « data as a service » ou « platform as a service ». Actuellement, la plupart des régimes fiscaux considèrent que les bénéfices commerciaux ne sont imposables que s'ils peuvent être liés à un établissement stable (OCDE, 2014). Cette caractérisation de ce qui peut être taxé anéantit automatiquement toute chance pour les économies de générer des recettes ; étant donné le nombre de bénéfices amassés de cette manière, les recettes que les gouvernements perdent sont importantes.

RÉGULARISATION DE LA RELATION ENTRE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET LES REVENUS

Régulariser les relations entre la numérisation et les revenus, c'est permettre aux gouvernements d'obtenir les revenus qui leur sont dus sur une ressource qui est devenue encore plus précieuse que le pétrole (Gupta, et al 2017 ; the Economist, 2017). Il va sans dire que le cadre étatique a besoin de ces recettes pour les dépenses et les investissements publics. Les dépenses et les investissements publics peuvent à leur tour être utiles à la croissance de l'économie numérique elle-même. Ces revenus peuvent être augmentés en explorant deux options fiscales basées sur les particularités de l'économie numérique. Ces options fiscales sont l'impôt direct et l'impôt sur la consommation (OCDE, 2014).

Option de l'impôt direct

En réponse à la modification des relations avec les consommateurs induite par l'économie numérique, le concept d'établissement stable ne serait pas remplacé par le concept plus

utile de présence significative. Pour cela, il a été suggéré que les entreprises qui seraient considérées comme ayant une présence significative seraient les suivantes : la relation de l'entreprise avec le client doit être de plus de six mois ; la vente de biens et de services doit se faire par le biais d'un site web en langue locale, avec des fournisseurs locaux effectuant les livraisons, tout en utilisant les facilités bancaires du pays ; et les biens et services qui sont fournis sur la base « d'une collecte systématique de données ou de contributions de contenu provenant de personnes dans le pays ». (OCDE, 2014).

Une autre option à explorer en relation avec les impôts directs pour la mobilisation des recettes est la création d'un impôt à la source sur les transactions numériques. Dans ce cas, des paiements sélectionnés sont effectués par des résidents d'un pays sur des biens fournis par des étrangers. Pour éviter le problème éventuel de la retenue sur les entreprises, ces impôts pourraient être institués sur une base autonome, de sorte que les personnes imposées sur la base d'une présence significative ne seraient pas à nouveau imposées sur la base de l'établissement stable. Il a été dit qu'une approche de retenue à la source était particulièrement bénéfique pour les pays en développement, comme ceux d'Afrique. Elle permet d'augmenter la collecte de recettes pour les gouvernements, car elle souligne la propriété de leur pays sur les marchés de consommation (Ndajiwo, 2020).

Une taxe sur la bande passante pourrait également être introduite. Cette taxe serait payée en fonction du nombre d'octets utilisés par les sites web. Elle commencerait à s'appliquer à partir d'un certain seuil convenu. Le concept de progressivité peut également être envisagé pour rendre la taxe telle que des niveaux d'imposition variables seraient choisis en fonction de la taille ou du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette taxe dite « bit tax » ou « taxe sur la transmission de l'information » a été suggérée pour la première fois par Cordell et Ide en 1997. Ils ont fait valoir que cette taxe pourrait être très faible par unité et être collectée par les entreprises de télécommunications par le biais de l'automatisation. (Cordell et Ide)

Impôt de consommation

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est une taxe de consommation commune à large assise qui est imposée à différents points de la chaîne d'approvisionnement ; cette taxe, comme son nom l'indique, tient compte de la valeur ajoutée entre la production et la distribution des biens. Traditionnellement, l'imputation, la collecte et le versement de la TVA étaient du ressort des fournisseurs. Insister sur ce point pour les entreprises numériques qui ne sont pas locales signifierait imposer des charges déraisonnables aux fournisseurs. En réponse à

cette charge, des intermédiaires – qui ne sont ni le gouvernement ni les fournisseurs – ont été utilisés pour faciliter le processus de collecte des recettes. Par exemple, le Federal Inland Revenue Service du Nigeria avait annoncé en 2019 que toutes les banques du pays devaient retenir 5% de TVA sur les biens et services achetés en ligne (Egbejule, 2019).

LES PIÈGES À ÉVITER LORS DE LA RÉGULARISATION

Il est parfaitement raisonnable pour toute nation africaine de vouloir une part de l'économie numérique ; c'est même une question de droit économique. Quoi qu'il en soit, les gouvernements doivent faire attention aux mesures qu'ils emploient pour établir ces droits ; il existe des pièges qu'ils doivent éviter.

Premièrement, la fiscalité ne doit pas entraver la croissance de l'économie numérique mondiale. L'économie numérique fournit des services internet qui sont économiques et essentiels au fonctionnement des activités quotidiennes des individus, des entreprises et même du gouvernement. Les plateformes numériques fournies par l'internet sont cruciales pour rendre les entreprises des pays en développement favorablement compétitives sur le marché international en termes de meilleur accès au marché des consommateurs, de chaînes d'approvisionnement et de réduction des coûts commerciaux (CNUCED, 2019). D'ores et déjà, les coûts de l'internet en Afrique sont les plus élevés au monde si l'on tient compte des revenus (A4AI, 2019). Les propositions fiscales sont susceptibles de faire augmenter les coûts de l'internet devraient être évitées car elles entraveraient directement la croissance de l'économie.

Ensuite, la taxe ne doit pas peser indûment sur les entreprises multinationales numériques locales ou sur les petites et moyennes entreprises. L'objectif du débat sur la génération de revenus et l'économie numérique est « d'assurer un système juste et équitable pour toutes les entreprises », y compris les entreprises locales (Rukundo, 2020). Étant donné que les entreprises locales sont visibles et facilement joignables, elles sont taxées par le gouvernement ; les entreprises internationales, parce qu'elles sont hors de portée, peuvent ne pas être taxées. L'effet non intentionnel est que les entreprises internationales ont bénéficié d'une exonération fiscale afin de pouvoir régner en maître sur les entreprises locales. Les entreprises internationales n'ont pas besoin de telles vacances fiscales. En relevant les seuils à partir desquels l'imposition commence à s'appliquer, le gouvernement aurait garanti la perception de recettes auprès des entreprises internationales, qui valent généralement plus, et la survie des entreprises locales, beaucoup plus petites.

CONCLUSION

L'économie numérique représente un défi majeur pour les décideurs politiques en Afrique. L'impact de cette économie - à travers le nexus, la caractérisation et les données - sur ce qui aurait pu être les revenus générés est affligeant. Prévaloir à la lumière de ce défi ne fait que perdre du temps dans l'obtention des fonds qui joueraient des rôles importants dans la croissance et le développement du continent. L'économie numérique n'est pas quelque chose de transitoire ou quelque chose qui serait emporté par les rafales du temps. En repensant et en gérant de manière créative les taxes à la consommation et les impôts directs, l'Afrique pourrait arriver à un point où l'économie numérique remettrait son dû au continent. Tout effort supplémentaire serait une trahison.

RÉFÉRENCES

- A4AI (Alliance for Affordable Internet). (2019). Rapport sur l'accessibilité. Alliance for Affordable Internet
- Adu, S. (n.d.). La fiscalité dans l'économie numérique - Dans quelle mesure les choses vont-elles changer ? PwC
- Aslam, A., et Shah, A. (2021). Taxing the digital economy. Dans Corporate Income Taxes under Pressure RA de Mooji, AD Klemm, et VJ Perry. États-Unis d'Amérique : Fonds monétaire international
- Cordell, A., et Ide, R. (1997). La nouvelle richesse des nations : taxer le cyberspace. Toronto, Canada : Between the Lines.
- The Economist. (2017). La ressource la plus précieuse du monde n'est plus le pétrole, mais les données. Disponible sur <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>
- Egbejule, E. (2019). L'économie numérique du Nigeria face à un nouveau défi. Disponible à l'adresse <https://theafricareport.com/16100/nigerias-digital-economy-faces-new-challenge/>
- Gupta, S., Keen, M., Shah, A., et Verdier, G. (2017). Les révolutions numériques dans les finances publiques. Washington DC, États-Unis d'Amérique : Fonds monétaire international.
- Ndajiwo, M. (2020). La fiscalité de l'économie numérisée : Une étude africaine. Brighton, Royaume-Uni : Institut d'études du développement.
- OCDE. (2014). Relever les défis fiscaux de l'économie numérique : Projet OCDE/G20 sur le déplacement de l'érosion de la base. Paris, France : Éditions de l'OCDE.
- Rukundo, S. (2020). Relever les défis de la fiscalité de l'économie numérique : Leçons pour les pays africains. Brighton, Royaume-Uni : Institute of Development Studies.

CNUCED. (2019). Rapport sur l'économie numérique 2019 "Création et capture de valeur : implications pour les pays en développement. New York, États-Unis d'Amérique : Nations Unies."